



Verőcei Polgármesteri Hivatal

2621 Verőce, Árpád út 40. - Tel: 27/350-033 - Fax: 27/380-381 - www.veroce.hu - Email: polghiv@veroce.hu

Ügyiratszám: **I / 2020.**

Hivatkozási szám:

Ügyintéző:

Előadó:

Verőce

Tárgy: Kérelem a Verőce, hrsz. alatti közműpótló berendezés vízjogi létesítési engedélye iránt.

2621

Határozat

(2621 Verőce,) ügyfél kérelmére a Verőce, hrsz. alatti ingatlanán az 500 m³/év mennyiségű szennyvizet nem meghaladó és kizárólag **házi, kommunális szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz elszikkasztásáta szolgáló létesítmény** használatát és üzemeltetését

engedélyezem.

Az engedély feltételei a következők:

Az üzemeltetés során a talajvíz nem szennyeződhet.

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának szakhatósági állásfoglalása betartását kötelezően előírom.

Jelen határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett (1052. Budapest, Városház u. 7.), de hivatalomnál fellebbezéssel lehet élni. Verőce Község Önkormányzatának az elektronikus ügyintézésről szóló 14/2005. (XI. 16.) rendelete alapján a fellebbezés elektronikus úton nem nyújtható be.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának szakhatósági állásfoglalása:

„a szennyvízkezelő közműpótló berendezés használatbavételi engedélyének kiadásához kikötés nélkül hozzájárul”

Ezen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Indokolás

Kérelmező kérelmet terjesztett elő, melyben Verőce, belterület, hrsz. alatt lévő ingatlanán 500 m³/év mennyiségű szennyvizet nem meghaladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz tisztítását és elvezetését szolgáló létesítmény használatba vételének engedélyezését kéri.

A megtartott helyszíni szemle alapján a megépült létesítmény megfelel a 2020. június 16-án kiadott I/452-3/2020 sz. létesítési engedélynek. A beépített A. B. Clear 8 típusú berendezés megfelel az EN 12566-3:2006 szabvány követelményeinek, CE jelölés használatára jogosult.

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának indoklása:

„A Verőcei Polgármesteri Hivatal a 2621 Verőce, hrsz. alatti ingatlanon szennyvízkezelő közműpótló berendezés használatbavételi engedélye ügyében megkereste a Népegészségügyi Osztályt szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében a 2016. évi CL. törvény, 55 § (1) bekezdés az 531/2017. (XII.29) Korm. rendelet 1§ (1) bekezdés 1. melléklet 16. pont 6. alpontja alapján.

A megkereséshez csatolt dokumentáció áttanulmányozását követően a szakhatósági állásfoglalást a Népegészségügyi Osztály az alábbi jogszabályok alapján adta meg:

- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény,*
- fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet,*
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,*
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet,*

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Váci Népegészségügyi Osztályának hatáskörét az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 10. § (1) bekezdésében megállapított hatósági jogkörben, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 16. Vízügyi és vízvédelmi ügyek 5. pontjában biztosított, illetékessége a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdésének b) pontja és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. sz. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az ÁKR. 55. § (4) bekezdése zárja ki.”

Hatóságom a határozat meghozatalánál a fentiekben túl figyelembe vette, hogy a kérelmezett tevékenység nem ellentétes az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, valamint a Verőce Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (HÉSZ) szóló 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet előírásaival, és megfelel a a vízgazdálkodási hatósági jogkör

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdés a), b), és c) feltételeinek, ezért a rendelkező részben foglalt feltételekkel a közműpótló berendezés használatát engedélyezem.

A jogorvoslathoz való jogot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 116.§ (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Hatáskörömet és illetékességemet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§ (1) bekezdésének d) pontja, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése, valamint 24.§ (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Verőce, 2020. december 11.



jegyző
nevében és megbízásából:

.....
.....

műszaki csoportvezető